

Oberlandesgericht Düsseldorf - Vergabesenat

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK W 23-48/26

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK W 23-48/26

Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den am 30.09.2026 zugestellten Beschluss der Vergabekammer aufzuheben, soweit der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen wurde;
2. dem Musterkreis zu untersagen, auf das Angebot der CloudNord AG den Zuschlag zu erteilen;
3. den Musterkreis zu verpflichten, das Vergabeverfahren in den Stand vor Eignungs- und Wertungsprüfung zurückzusetzen und die Angebote unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats neu zu prüfen;
4. hilfsweise festzustellen, dass die Beschwerdeführerin durch die bisherige Eignungs- und Wertungsentscheidung in ihren Rechten verletzt ist.

Frist, Form und Wirkung

Das Verfahren begann am 22.07.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB gelten die seit 01.07.2026 maßgeblichen Rechtsschutzvorschriften. Die Beschwerde wird innerhalb der Zwei-Wochen-Notfrist des § 172 Abs. 1 GWB schriftlich eingelegt und zugleich mit Tatsachen und Beweismitteln begründet. Die übrigen Beteiligten erhalten zeitgleich eine Ausfertigung.

Da die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag insoweit abgelehnt hat, besitzt die Beschwerde nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung. Ein Verlängerungsantrag nach der bis 30.06.2026 geltenden Fassung wird nicht gestellt. Die Beschwerdeführerin weist deshalb auf das konkrete Zuschlagsrisiko hin und bittet um unverzügliche Verfahrensleitung.

Beschwerdeangriffe

1. Unveröffentlichte Gewichtung

Die Vergabestelle hat die vier Gesichtspunkte des Kriteriums ZK-3 intern gleich gewichtet. Aus den Vergabeunterlagen war weder diese Gewichtung noch erkennbar, dass ein Gesichtspunkt Defizite eines anderen vollständig ausgleichen kann. Die Wertung beruht damit auf einem nicht hinreichend transparenten Maßstab.

2. Zweitstandort und Angebotsänderung

Das Originalangebot bezeichnete keinen konkreten, verbindlich verfügbaren Ausweichstandort. Erst die Antwort vom 02.09.2026 nannte die Adresse und ordnete die technische Ressource dem Angebot zu. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung, nicht aber eine nachträgliche materielle Verbesserung oder Vervollständigung des Angebots.

3. Referenzvergleich

Die zweite Referenz der Beigeladenen betrifft privates Hosting. Die Vergabeunterlagen verlangten zwei kommunale 24/7-Rechenzentrumsleistungen. Die Vergabeakte legt nicht dar, anhand welcher Inhalte, Umfänge und Komplexitätsmerkmale die private Referenz dennoch die bekannt gemachte Mindestanforderung erfüllt.

Beweismatrix

Behauptung	Beweismittel	Entscheidungserheblichkeit
Gleichgewichtung war nicht veröffentlicht	Unterlagen und Wertungsauszug B 3	Transparenz der Wertung
Standort wurde erst nach Frist konkret festgelegt	Originalangebot, Aufklärungsfrage und Antwort B 4 bis B 6	Grenze der Aufklärung
Betriebsbereitschaft war nicht belegt	technische Stellungnahme RAP-2026-118	volle Punktzahl und Mindestanforderung
Referenz war nicht kommunal vergleichbar	Referenzblatt und Prüfvermerk B 8	Eignung der Zuschlagsprätendentin

Kausalität

Der Punkteabstand beträgt 4.8 Punkte. Allein die Korrektur der ZK-3-Wertung kann die Rangfolge ändern. Bei Nichterfüllung der Referenzmindestanforderung scheidet das Angebot der Beigeladenen aus. Der Beschwerdeführerin droht daher ein konkreter Zuschlagsverlust, nicht nur eine abstrakte Rechtsverletzung.

Rechtsanwalt Felix Hagedorn

für die Datacenter Westfalen GmbH